

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

MOCION DE ENERGICA REPLICA Y EN SOLICITUD DE REMEDIO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. La actual controversia en cuanto, al incumplimiento con las órdenes del Tribunal, la moción en cuanto a las citaciones y la pretensión de impunidad del CFSE, ha dejado al descubierto un patrón reiterado de maniobras procesales al borde de la ley por parte de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (“CFSE”).

2. El CFSE piensa que esta por encima de la Ley, e incluso plasma en su moción que por ser quien es se le debe ignorar los parámetros claros que dispones la Ley 161 de 2009.

3. Ni el CFSE ni nadie está por encima de la Ley; por el contrario, por ser una corporación pública que precisamente se le exige un estándar más estricto del ciudadano común.

4. Resultaría paradójico, por no decir hipócrita, que la misma agencia que exige como requisito sine qua non la obtención de permisos para cualquier obra en el país pretenda ahora ignorar que ejecutó trabajos sin autorización y se le permita continuar operando, beneficio que jamás se le concede a un ciudadano común.

5. Esta es la diferencia entre una dictadura y una democracia, en donde el gobierno también esta obligado por los estatutos que promulga.

6. La Ley 161-2009 es clara e inequívoca: **ante la ausencia de permisos de construcción procede la inmediata paralización del uso.**

7. Permitir que la CFSE continúe dilatando lo inevitable, sin consideración alguna por las consecuencias de sus reiteradas actuaciones, coloca a este Honorable Tribunal entre la espada y la pared.

8. La única razón por la cual la CFSE persiste en desafiar al foro es su convicción de que sus funcionarios no enfrentarán consecuencia legal alguna. De no ordenarse la paralización prevista en la Ley, este Tribunal puede y debe **declarar en desacato** a los funcionarios de la CFSE que, de forma reincidente, incumplen sus mandatos e **imponer las sanciones pecuniarias que estime pertinentes** al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil.

9. A pesar de múltiples órdenes claras de este Honorable Tribunal, incluida la directriz de diligenciar y sostener citaciones a la OGPe y al Municipio de Carolina, la CFSE ha optado por ignorar u obstaculizar dichas órdenes mediante tácticas dilatorias y planteamientos infundados.

10. Lo anterior obliga a formular la interrogante fundamental: ¿Cómo puede el Tribunal, o cómo puede la parte demandante, confiar en una corporación pública que desatiende sus órdenes y rehúye la transparencia que exige la Ley?

11. El descrédito institucional que genera esta conducta amerita acciones correctivas y la expedición de órdenes coercitivas adicionales para asegurar la obediencia futura.

12. En la vista de estatus del 15 de abril de 2025, este foro ordenó la preparación y eventual expedición de citaciones dirigidas a la OGPe y al Municipio de Carolina.

13. El 6 de mayo de 2025, la Secretaría expidió dichas citaciones, las cuales fueron diligenciadas oportunamente.

14. El 9 de mayo de 2025, la CFSE presentó una “Moción en Oposición” pretendiendo anular las citaciones y, en los hechos, revocar retroactivamente la orden de este Tribunal, sin base procesal alguna.

15. En ese escrito, la CFSE insiste en que las pre-consultas “no son determinación final”, soslayando que fue la propia CFSE quien creó la fragmentación procesal que hoy denuncia, y que la OGPe utilizó el mismo argumento para desatender la orden judicial.

16. Peor aún, lo que es mas importante es que es la propia CFSE quien admite por un lado que las consultas “no son determinación finales”, pero si les convienen la determinación de la misma, la que entendemos es una determinación de la OGPe pre acordada, esa si sería final o pondría fin al caso.

17. Dicho proceder se suma a las irregularidades previamente documentadas:

a. Notificación no simultánea de la pre-consulta (casi dos semanas después de presentada).

b. Trámite fraccionado de cinco pre-consultas, dos de las cuales fueron referidas al Municipio sin incluir las intervenciones de ELI.

c. Negativa de la OGPe a considerar la intervención de ELI, en aparente coordinación con el peticionario gubernamental (CFSE).

18. El Tribunal conserva autoridad inherente para garantizar el cumplimiento de sus órdenes y sancionar las conductas temerarias que atenten contra la dignidad del foro; Reglas 9 y 45 de Procedimiento Civil; Ex parte Lozada, 182 DPR 607 (2011).

19. El Tribunal debe asegurarse que se respeten sus ordenes, por lo que muy respetuosamente se solicita que este:

a. Reiterar que toda gestión administrativa o judicial relacionada con las obras en el edificio debe notificarse a ELI de forma simultánea.

b. Exija de forma compulsoria la comparecencia de funcionarios del CFSE, OGPe y Municipio para la vista evidenciaria del 20 de mayo, con apercibimiento de desacato.

c. Ordene la producción, en un plazo no mayor de 10 días, de todos los expedientes de permisos, memorandos internos y comunicaciones relacionadas con las pre-consulta.

20. Es importante enfatizar en que la CFSE ha repetido argumentos ya rechazados y atendidos por este honorable Tribunal, ha forzado a ELI a replicar de asuntos resueltos.

21. Estos factores justifican que el Tribunal tome medidas urgentes que garanticen la transparencia de los procesos.

22. El traslado de **dos torres de enfriamiento de 5-7 toneladas** desde la azotea al nivel de suelo **aumenta las cargas muertas y altera los puntos de reacción de la losa**, lo que activa la definición reglamentaria de *alteración estructural* contenida en el **art. 7.2 del Reglamento Conjunto 2023** y en el **IBC 2021, §1607, independiente de lo anterior la solo modificación, costo y reestructuración eléctrica y pluvial requiere permiso de construcción.**

23. Conforme a la cláusula 4.16 del contrato, **“Lessee shall neither make any structural alterations; without first having procured and obtained Lessor’s written consent, delivering to the Lessor the plans, specifications and necessary permits therefor.”**

24. Al omitir la entrega de planos y cálculos estructurales **antes** de iniciar trabajos o gestionar pre-consultas, la CFSE incurrió en **incumplimiento tanto legal como de las ordnes dadas por este Tribunal**. Una pre-consulta, menos amañada, no puede sanear la violación ni convertir la obra en “mantenimiento ordinario”.

25. Resulta, por tanto, improcedente pretender que el pleito quedó “académico” una vez radicadas las pre-consultas, pues el vicio de incumplimiento de ley no es subsanado con una preconsulta.

26. *A diferencia de lo citado por el CFSE en particular del caso de Díaz Vázquez*, donde se cuestionaba la legitimación de un **tercero sin título**, ELI es **propietario registral** y, por ende, ostenta legitimación *plena* bajo el **art. 14.1 de la Ley 161-2009**.

27. El propio Tribunal Supremo reconoció que la acción preventiva procede “a instancia de cualquier persona que pueda ser perjudicada por obras ejecutadas sin permiso” (íd., párr. 33).

28. La CFSE confunde mera posesión con titularidad: su mera ocupación no desplaza el derecho de ELI a proteger la integridad del inmueble y a exigir cumplimiento con el marco reglamentario.

29. La mera posesión del CFSE, “pudiera’ convertirse en titular, solo si cumple a cabalidad con lo pactado en el contrato entre las partes; asunto que claramente no ocurre. Independiente de ello lo que concierne a este Honorable Tribunal al día de hoy es ELI SE quien es el dueño de la

propiedad y quien debe estar como parte indispensable de cualquier consulta que tenga que ver sobre su propiedad, máxime si así fue ordenado por este Honorable Tribunal.

Por todo lo cual se solicita de este Honorable Tribunal que:

- a. Tome conocimiento judicial del patrón de incumplimiento descrito y tome las acciones que garanticen la transparencia de los procesos.
- b. Reitere, bajo apercibimiento de desacato, la vigencia de las citaciones expedidas a la OGPe y al Municipio de Carolina, así como la obligación de todos los deponentes a comparecer y producir documentos.
- c. Ordene al CFSE producir, dentro de los próximos 10 días, los expedientes administrativos completos (incluidos planos, memorandos y solicitudes de permiso) relativos a todas las pre-consultas relacionadas con el inmueble de ELI incluyendo resumen de como advienen en conocimiento de que las consultas fueron referidas al Municipio de Carolina. Documentos que no han sido notificados
- d. Emita ordenes que eviten las tácticas dilatorias incurridas por el CFSE.
- e. Conceda cualquier otro remedio que en derecho proceda para salvaguardar la autoridad del Tribunal y la integridad del proceso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

F/. Daniel Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com
 1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
 SAN JUAN, P.R. 00920-5605
 TELS: (787) 775-2255/8282/0055
 FAX: (787) 775-2256

